صور من فقه النوازل

💡 **فكرة الدرس:** **النوازل** ما يطرأ على الناس من المستجدات التي لم يكن فيها نص في الكتاب أو السنة، فيجتهد **العلماء والمجامع الفقهية** لإيجاد حكمها، مما يثبت **صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان**، ومن أمثلتها: الميت دماغيًا ونقل الأعضاء والقتل الرحيم.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف فقه النوازل
- أبين أهمية الاجتهاد في النوازل ودور المجامع الفقهية
- أوضح حكم الميت دماغيًا ونقل الأعضاء والقتل الرحيم
- أستنتج صلاح الشريعة لكل زمان ومكان

📖 مفردات الدرس

النوازل
المستجدات التي لم يكن فيها نص في الكتاب أو السنة أو آثار المسلمين

المجمع الفقهي
هيئة علمية من فقهاء الأمة وعلمائها لبحث القضايا المستجدة

الميت دماغيًا
من مات جذع الدماغ فيه وبقي قلبه ينبض بأجهزة الإنعاش

القتل الرحيم
إنهاء حياة مريض ميؤوس منه بحجة تخليصه من الألم

أولو الأمر
العلماء والولاة

الاجتهاد عند المعاصرين

- الحياة تتغير فتحدث نوازل تستدعي معرفة حكم الله فيها (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) (يوسف: ٤٠)
- يقوم بها علماء توافرت فيهم شروط الاجتهاد (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (النساء: ٨٣)
- تتعاون **المجامع الفقهية** الدولية ومجالس الإفتاء في بحثها مثل **مجمع الفقه الإسلامي الدولي**

أهمية الاجتهاد في النوازل

- تلبية حاجة المجتمع لمعرفة الأحكام في المستجدات
- إثبات شمول الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان (مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ) (الأنعام: ٣٨)
- تحكيم الشريعة في جميع جوانب الحياة
- رفع معنويات الأمة وزيادة إيمانها
- تنمية الفكر في العالم الإسلامي

نماذج من الاجتهادات المعاصرة

- **الميت دماغيًا**: أجاز المجمع الفقهي رفع أجهزة الإنعاش بشرطين: تعطل جميع وظائف الدماغ نهائيًا، وتقرير لجنة من ثلاثة أطباء أخصائيين أن التعطل لا رجعة فيه
- **نقل الأعضاء**: يجوز من إنسان إلى آخر إن كان العضو يتجدد كالدم والجلد بشرط الأهلية
- ويجوز من الميت إلى الحي إذا توقفت حياته عليه بشرط وصية الميت أو إذن ورثته
- **لا يجوز بيع الأعضاء**
- **القتل الرحيم حرام** لأن الحياة ملك لله (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (النساء: ٢٩)
- يجوز للأطباء تخفيف الألم بالمسكنات والمهدئات

الشريعة صالحة لكل زمان ومكان

- لم يعجز الدين عن حل مشكلات الناس
- (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ) (النحل: ٨٩)
- جعل العلماء ورثة الأنبياء يجتهدون في كل النوازل
- أُنشئت في سلطنة عُمان **اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا** عام ٢٠٠٩م



فقه النوازل والمجمع الفقهي الإسلامي

✏️ أمثلة محلولة

شاب تعرض لحادث فشوّه وجهه فأجرى عملية تجميل لإصلاحه، فما الحكم؟

الحل: جائز لأنه علاج لضرر طارئ

شخص باع إحدى كليتيه مقابل مال، فما الحكم؟

الحل: محرم لأنه لا يجوز بيع أعضاء الإنسان

طبيب أنهى حياة مريض بطلب منه لتخليصه من الألم، فما الحكم؟

الحل: حرام، فهو قتل للنفس التي حرّم الله

⭐ تذكّر

- النوازل = مستجدات بلا نص
- المرجع: المجامع الفقهية والعلماء المؤهلون

⚠️ انتبه من الخطأ

- عدم وجود نص صريح لا يعني أن الشريعة عاجزة، بل يُستنبط الحكم بالاجتهاد
- نقل الأعضاء جائز بشروط، لكن بيعها محرم

🧩 **نشاط:** تخيّل لو أُغلق باب الاجتهاد في القضايا المستجدة، ما النتائج المترتبة؟

✅ أختبر نفسي

١. عرّف النوازل

٢. ما شرطا رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيًا؟

٣. ما حكم بيع الأعضاء؟

٤. ما حكم القتل الرحيم؟

الإجابات: (١) مستجدات لم يرد فيها نص في الكتاب أو السنة ، (٢) تعطل وظائف الدماغ نهائيًا وتقرير ثلاثة أطباء ، (٣) محرم ، (٤) حرام